

# 北京市公安局某分局

## 被告人供述与辩解

被告人：陈某 | 三次讯问摘录

### 第一次讯问

|      |                           |      |           |
|------|---------------------------|------|-----------|
| 讯问时间 | 2025年8月26日<br>16:20-18:30 | 讯问地点 | 某分局执法办案中心 |
| 讯问人  | 民警李某、民警张某                 | 记录人  | 民警王某      |

问：你是否参与“星岚储能一期项目”？是否收取过刘某、周某、郑某的钱款？

答：“星岚储能一期项目”是真实项目，我确实参与过项目对接。我承认刘某、周某、郑某给我或我指定账户转过钱。

问：三人分别向你支付了多少钱？

答：刘某前后给了 360 万元，周某一方 180 万元，郑某 160 万元。我当时是想把这些钱用于项目周转，不是想骗他们。

### 第二次讯问

|      |                           |      |          |
|------|---------------------------|------|----------|
| 讯问时间 | 2025年9月12日<br>09:10-11:40 | 讯问地点 | 某区看守所讯问室 |
| 讯问人  | 民警李某、民警张某                 | 记录人  | 民警王某     |

问：马某是否为你所称的“马会计”？

答：马某不是项目公司的正式会计，但我平时为了方便，会把他称作“马会计”。有部分款项我让刘某、郑某转到马某账户，马某按我的意思帮助收款或转款。

问：相关款项的用途是什么？

答：我承认有一部分钱进入证券账户，也有部分用于还以前的债务和个人周转。我记得还旧债大约有 210 万元左右，但具体数额以银行流水为准。

问：“星岚储能一期项目”是否真实存在？

答：确实有设备采购，项目不是完全虚构。

第三次讯问

|      |                                 |      |          |
|------|---------------------------------|------|----------|
| 讯问时间 | 2025 年 10 月 15 日<br>14:00-16:20 | 讯问地点 | 某区看守所讯问室 |
| 讯问人  | 民警李某、民警张某                       | 记录人  | 民警王某     |

问：你是否向三名被害人转回过款项？

答：我后来陆续给刘某、周某、郑某转过钱。我认为这些是退回本金或者收益安排的一部分。

问：你对本案指控如何辩解？

答：我不同意说我一开始就想非法占有他们的钱。我承认具体资金用途没有完全按照当时向他们说的用途执行，但这不等于我承认自己实施诈骗。

说明：本材料保留被告人“承认客观事实但否认非法占有目的”的辩解结构，用于测试模型区分事实认定与主观要件评价的能力。